Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
10ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacent10vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5035414-77.2021.8.21.0001/RS

AUTOR: INA AZEVEDO XAUSA
AUTOR: TIAGO DE MORAES XAUSA
RÉU: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA

SENTENÇA

INA AZEVEDO XAUSA e **TIAGO DE MORAES XAUSA** ajuizaram ação ordinária em desfavor de **UNIMED PORTO ALEGRE — COOPERATIVA MÉDICA LTDA**, narrando, em síntese, que são beneficiários de plano de saúde operado pela parte ré e que sua mensalidade vem sofrendo reajuste de forma abusiva e arbitrária, em virtude da alteração da faixa etária. Requereram a concessão da tutela de urgência para determinar à parte ré a cobrança do valor máximo mensal de R$ 687,59, a título de mensalidade do plano de saúde. Ao final, pugnaram pela procedência da ação para, tornando definitiva a tutela de urgência postulada, declarar nulos os reajustes por mudança de faixa etária. Outrossim, postularam a declaração de abusividade e de nulidade das cláusulas segunda e quinta do contrato entabulado, bem como dos demais reajustes de reposição de moeda lançados sobre a mensalidade. Ainda, postularam a restituição dos valores pagos a maior, devidamente corrigidos. Anexaram documentos e recolheram as custas.

Indeferida a tutela de urgência postulada (evento 5, DESPADEC1).

Citada, a parte ré apresentou contestação (evento 21, CONT1), arguindo, preliminarmente, a existência de litisconsórcio passivo necessário com a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL — UFRGS. No mérito, refutou os argumentos expendidos na petição inicial. Ao final, pugnou pelo julgamento de improcedência da ação.

Deferida a inclusão da UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL — UFRGS no polo passivo (evento 30, DESPADEC1), o processo foi remetido à Justiça Federal.

Citada, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL — UFRGS apresentou contestação (evento 50, CONT1).

Houve réplica (evento 53, RÉPLICA1).

Reconhecida a ilegitimidade passiva da UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL — UFRGS e a incompetência da Justiça Federal (evento 67, SENT1), os autos retornaram a este Juízo.

Oportunizada a produção de provas (evento 108, DESPADEC1).

Deferida a realização de prova pericial (evento 120, DESPADEC1).

Decretada a perda da prova pericial (evento 148, DESPADEC1).

Declarada encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais (evento 155, ALEGAÇÕES1 e evento 157, MEMORIAIS1).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Decido.

Na ausência de preliminares pendentes de apreciação, passo de imediato ao exame da questão de fundo.

De início, registro que a relação mantida entre as partes, de contrato de plano de saúde, está sujeita às disposições consumeristas, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, *in verbis:*

> *Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.*

A existência de relação contratual entre as partes, além de incontroversa, está demonstrada pelos documentos anexados aos autos.

De início, consigno que, no julgamento do REsp n.º 1.568.244/RJ, o egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca dos reajustes nas mensalidades de plano de saúde por alteração de faixa etária, entendendo admissíveis desde que preenchidos determinados requisitos.

Assim dispõe a tese firmada no julgamento do aludido recurso repetitivo (Tema 952 do Superior Tribunal de Justiça):

> *O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (I) haja previsão contratual, (II) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (III) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial*

idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

Na hipótese, extrai-se, da cláusula 13.10 do contrato entabulado (evento 21, CONTR9), que há expressa previsão de reajuste em razão da alteração da faixa etária. Vejamos:

> 13.10. O valor da contribuição individual do plano de saúde, em cada modalidade, variará de acordo com as faixas etárias dos beneficiários, estipuladas em conformidade com a Resolução Normativa nº 63, de 22 de dezembro de 2003, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, assim distribuídas:
>
> 13.10.1. Zero a dezoito anos;
>
> 13.10.2. Dezenove a vinte e três anos;
> 13.10.3. Vinte e quatro a vinte e oito anos;
> 13.10.4. Vinte e nove a trinta e três anos;
> 13.10.5. Trinta e quatro a trinta e oito anos;
> 13.10.6. Trinta e nove a quarenta e três anos;
> 13.10.7. Quarenta e quatro a quarenta e oito anos;
> 13.10.8. Quarenta e nove a cinquenta e três anos;
> 13.10.9. Cinquenta e quatro a cinquenta e oito anos, e
> 13.10.10. Cinquenta e nove anos ou mais.

O plano de saúde do qual a parte autora é beneficiária estabeleceu os seguintes reajustes em razão da faixa etária (evento 21, CONTR7):

a) **Cotações em Reais e Cálculo do Preço**

Modalidade / Faixa etária	A	B	C	D
0 a 18 anos	R$ 124,78	R$ 187,19	R$ 218,38	R$ 218,38

controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2301174&infra_sis

SEI/UFRGS - 2166743 - Contrato

19 a 23 anos	R$ 169,99	R$ 254,98	R$ 297,47	R$ 297,47
24 a 28 anos	R$ 203,49	R$ 305,25	R$ 356,11	R$ 356,11
29 a 33 anos	R$ 232,26	R$ 348,38	R$ 406,45	R$ 406,45
34 a 38 anos	R$ 241,62	R$ 362,43	R$ 422,83	R$ 422,83
39 a 43 anos	R$ 246,08	R$ 369,12	R$ 430,63	R$ 430,63
44 a 48 anos	R$ 305,77	R$ 458,63	R$ 535,08	R$ 535,08
49 a 53 anos	R$ 351,48	R$ 527,22	R$ 615,10	R$ 615,10
54 a 58 anos	R$ 484,83	R$ 727,25	R$ 848,45	R$ 848,45
59 anos ou mais	R$ 748,65	R$ 1.122,95	R$ 1.310,12	R$ 1.310,12

b) **Acomodação Privativa (em reais)**

Modalidade / Faixa etária	B	C	D
0 a 18 anos	R$ 220,88	R$ 257,69	R$ 257,69
19 a 23 anos	R$ 300,88	R$ 351,01	R$ 351,01
24 a 28 anos	R$ 360,20	R$ 420,21	R$ 420,21
29 a 33 anos	R$ 411,09	R$ 479,61	R$ 479,61
34 a 38 anos	R$ 427,67	R$ 498,94	R$ 498,94
39 a 43 anos	R$ 435,56	R$ 508,14	R$ 508,14
44 a 48 anos	R$ 541,18	R$ 631,39	R$ 631,39
49 a 53 anos	R$ 622,12	R$ 725,82	R$ 725,82
54 a 58 anos	R$ 858,16	R$ 1.001,17	R$ 1.001,17
59 anos ou mais	R$ 1.325,08	R$ 1.545,94	R$ 1.545,94

Nesse contexto, havendo previsão de reajuste das mensalidades em decorrência da faixa etária, não há abusividade. Outrossim, não vislumbro ilegalidade nos percentuais estipulados.

Cito precedente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nesse sentido:

> *APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO.* ***REAJUSTE DA MENSALIDADE. FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE.*** *1. Por ocasião do julgamento do REsp n. 1568244/RJ conforme o procedimento previsto para os recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ definiu que, no tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS, firmando a seguinte Tese (Tema 952). 2.* ***Hipótese em que o Contrato de Plano de Saúde - Plano Individual Familiar tem previsão expressa quanto ao enquadramento por faixa etária, além de expressa previsão do cálculo da mensalidade em face à idade****, conforme a Cláusula Quadragésima Terceira. 3. Mantida a sentença de improcedência. Honorários recursais arbitrados. 4. Matéria prequestionada. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50056035720218210006, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 26-06-2024) - grifei.*

Da mesma forma, não prospera a pretensão declaratória de nulidade da cláusula quinta do contrato entabulado, que assim dispõe:

> 5. **CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE**
>
> 5.1. Os valores das mensalidades e da participação no custo das consultas poderão ser revistos em periodicidade não inferior a doze meses, contados da data da assinatura do contrato, de acordo com a previsão do art. 19, da RN nº 195 da ANS.
>
> 5.2. A iniciativa revisional cabe à contratada, cujo pedido deverá demonstrar analiticamente a elevação dos custos através de planilhas e documentos comprobatórios.
>
> 5.3. Qualquer reajuste de preços deverá estar amparado pelas normas da Agência Nacional da Saúde.
>
> 5.4. Os efeitos financeiros da revisão serão devidos a partir da data do protocolo do pedido junto à UFRGS.
>
> 5.5. A Operadora deverá informar à ANS os reajustes havidos nas mensalidades do plano de saúde conforme art. 2º da Instrução Normativa nº 13 de 21 de 21 de julho de 2006.

Isso porque os reajustes anuais tratam-se de mera reposição inflacionária, e estão expressamente previstos no contrato entabulado. Ainda, em se tratando de plano de saúde coletivo, não há percentual previamente fixado pela Agência Nacional de Saúde — ANS, devendo a operadora apenas informar o reajuste anual aplicado, o qual poderá ser livremente negociado.

Cito precedentes nesse sentido:

> *APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE E CUSTO MÉDICO-HOSPITALAR. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. 1. A Lei 9.656/98 nada dispôs sobre os reajustes anuais aplicáveis aos contratos de plano coletivo. A fixação periódica dos preços se dá por livre negociação entre a operadora do plano e a pessoa jurídica estipulante. À ANS cumpre apenas verificar a existência de eventual abuso. 2. Para os planos de saúde antigos, contratados antes de 01/01/1999 – quando entrou em vigor a Lei nº 9.656/98, que regulamentou o setor de planos de saúde – e não adaptados à Lei, as regras de reajuste são aquelas estabelecidas em cada contrato, caso dos autos.* ***Sobre os critérios da sinistralidade e do aumento de custo da assistência médico-hospitalar para o reajuste anual dos planos de saúde coletivos, já se pronunciou o STJ no sentido da possibilidade, ainda que não indicado um índice especificado na cláusula, uma vez que negociados entre a pessoa jurídica contratante e a operadora do plano de saúde, não se verificando a hipossuficiência do consumidor como nos planos individuais e familiares.*** *3. Não se verifica qualquer irregularidade nos reajustes levados a efeito pela operadora, no caso. 4. Improcedência da ação. Inversão da sucumbência, observada a gratuidade. 5. Prequestionamento. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50007247420218210016, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 26-07-2023) - grifei.*
>
> *APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DE MENSALIDADE EM RAZÃO DA SINISTRALIDADE. POSSIBILIDADE.* ***REAJUSTE ANUAL CONFORME O CONTRATADO.*** *Trata-se de ação de revisão de contrato de plano de saúde, através da qual a parte autora postula seja afastado o reajuste anual e por sinistralidade, julgada procedente na origem. REAJUSTE ANUAL - A Lei Federal nº. 9.656/98, especialmente em seu artigo 35-E, §2º, dispõe que os reajustes dos valores das mensalidades dos planos de saúde deverão ser realizados de acordo com as normas da ANS. O contrato que se discute nos autos guarda natureza de plano coletivo, não regulamentado, celebrado em setembro de 1996, o qual prevê reajustes anuais e por sinistralidade (cláusula décima sétima – fl. 170).* ***Destaca-se que os reajustes anuais, tratam-se de mera reposição inflacionária, e está expressamente previsto na cláusula décima sétima. Destaca-se que tais reajustes foram previamente autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar- ANS, logo não prospera a tese que foram aplicados unilateralmente.*** *REAJUSTE POR SINISTRALIDADE – O aumento por sinistralidade nada mais é que o desequilíbrio das condições previstas no contrato, ou seja, a coluna dos débitos ou pagamentos ameaça ser maior que a da receita e pode vir a tornar inviável a manutenção do plano. Nesse contexto, segundo entendimento do egrégio STJ, é possível reajustar os contratos de saúde coletivos, sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade". (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 10/06/2015). Aplicação da Súmula 83/STJ. Assim, é de ser reformada a sentença recorrida. APELAÇÃO PROVIDA(Apelação Cível, Nº 70081374605, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 04-10-2019) - grifei.*

Por fim, colaciono, por entender pertinente, a redação da cláusula segunda do instrumento contratual celebrado, cuja declaração de nulidade pretende a parte autora:

> 2. **CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA**
>
> 2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 24 meses, com início na data de 26/06/2020 e encerramento em 25/06/2022, podendo ser prorrogado, a cada 12 meses, por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93, desde que haja autorização formal da autoridade competente e seja observado o disposto no Anexo IX da IN SEGES/MP nº 05/2017, atentando, em especial para o cumprimento dos seguintes requisitos:

Inobstante a irresignação da parte autora, é plenamente válida a estipulação da cláusula de vigência, sobretudo porque a disposição contratual foi redigida de forma clara e de fácil compreensão, em observância ao que dispõe o artigo 54, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, não se pode olvidar que também foi facultado à parte autora a solicitação de cancelamento do contrato, se assim desejasse.

Logo, não há que falar em nulidade do disposto na cláusula segunda do instrumento contratual em discussão.

Nesse sentido:

> *AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CANCELAMENTO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. I. No caso concreto, considerando que a autora não comprovou ter solicitado por escrito à Central de Atendimento da ré o cancelamento do contrato, descabida a devolução dos valores cobrados após o prazo de vigência estipulado, pois ocorreu a renovação automática expressamente prevista no contrato celebrado pelas partes. II. Incumbia à parte autora ônus comprovar os fatos constitutivos do seu direito, na forma do art. 333, I, do CPC/1973, vigente quando da instrução do processo e prolação da sentença (art. 373, I, do CPC/2015). Descabida a inversão do ônus da prova, pois ausente a verossimilhança nas alegações da demandante, consoante exige o art. 6°, VIII, do CDC. Além disso, descabe exigir prova constitutiva negativa da requerida, qual seja, de que a autora não solicitou por escrito o cancelamento do plano de saúde. III. **A cláusula que prevê a renovação automática do contrato e a necessidade de pedido escrito para o cancelamento encontra-se redigida de maneira clara e legível, permitindo a imediata e fácil compreensão pelo consumidor e conferindo a este a escolha pela resolução. Inclusive, a autora anuiu expressamente quanto ao conteúdo desta cláusula, na medida em que após sua assinatura logo abaixo. Assim, restou atendido o disposto no art. 54, §§ 2° 3° e 4°, do CDC.** IV. Outrossim, inexistindo qualquer ilícito no agir da requerida, mostra-se descabido também o pleito de indenização por danos morais. V. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70071355572, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 31-05-2017) - grifei.*

Corolário lógico da improcedência da pretensão declaratória é a rejeição do pedido de devolução de valores.

No mais, sendo o julgamento fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia, o julgador não é obrigado a refutar especificadamente todos os argumentos e dispositivos legais discorridos.

Isso posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo **IMPROCEDENTES** os pedidos formulados por INA AZEVEDO XAUSA e TIAGO DE MORAES XAUSA em desfavor de UNIMED PORTO ALEGRE — COOPERATIVA MÉDICA LTDA.

Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao patrono da parte ré, que fixo em 10% sobre o valor da causa, considerando a natureza da causa e o trabalho realizado, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em caso de interposição de recurso por qualquer dos litigantes, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, remeta-se ao Tribunal competente para apreciação.

Na hipótese, se a Serventia observar eventual alegação de preliminar em contrarrazões, deverá ser intimada a parte apelante para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, observado o disposto pelo artigo 1.009, §2º, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE SCHWARTZ MANICA, Juiz de Direito**, em 29/01/2025, às 15:24:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10075706833v21** e o código CRC **e4fad3fa**.